INSS · Ensino Médio · banca A definir

# Direito Administrativo

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/11/2026.

> **Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

# Direito Administrativo

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Conteúdo provável para carreiras policiais federais. A CONFIRMAR NO EDITAL.

## 1. Princípios e atos administrativos

### Contexto

A atividade do policial é ato administrativo: tem competência, finalidade e forma. Por isso o tema é base de qualquer questão de abuso de poder.

### Resumo básico

- **Princípios (art. 37, caput):** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros: razoabilidade, proporcionalidade, motivação, autotutela e supremacia do interesse público.
- **Elementos do ato:** competência, finalidade, forma, motivo e objeto. **Competência, finalidade e forma são sempre vinculados.**
- **Atributos:** presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade (nem todo ato) e tipicidade.
- **Anulação:** retira ato ilegal; pode ser feita pela Administração ou pelo Judiciário; efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **Revogação:** retira ato legal por conveniência e oportunidade; só a Administração; efeitos para frente (*ex nunc*).

### Aprofundamento

- **Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF):** a Administração pode anular seus atos ilegais e revogá-los por conveniência, respeitados os direitos adquiridos.
- Em regra, a Administração tem o prazo de **5 anos** para anular atos favoráveis aos destinatários, salvo má-fé (art. 54 da Lei nº 9.784/1999).
- **Motivo e objeto** podem ser vinculados ou discricionários, conforme a lei. A **teoria dos motivos determinantes** vincula a Administração ao motivo declarado.

- Convalidação: possível para vícios sanáveis de competência (exceto exclusiva) e de forma (se não for essencial).

## 2. Poderes administrativos e responsabilidade do Estado

### Contexto

Define o que a autoridade pode fazer (poderes) e o que acontece quando ela erra ou abusa (responsabilidade).

### Resumo básico

- **Poderes:** vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.
- **Poder de polícia:** limita direitos individuais em nome do interesse público (fiscalização, licenças, multas). Atributos: discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.
- **Abuso de poder:** gênero, com duas espécies: **excesso de poder** (agir além da competência) e **desvio de finalidade** (agir com fim diverso do legal). Pode ser comissivo ou omissivo.
- **Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º):** as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É responsabilidade **objetiva** (independe de culpa).
- **Direito de regresso:** o Estado pode cobrar do agente que agiu com dolo ou culpa.

### Aprofundamento

- A teoria do **risco administrativo** admite excludentes (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior).
- Para **omissão** do Estado, a regra majoritária é a responsabilidade **subjetiva** (exige culpa ou falta do serviço), salvo situações de risco criado ou custódia.
- O dano causado a preso sob custódia do Estado tende a gerar responsabilidade objetiva.
- A vítima propõe a ação contra o Estado; o Estado, depois, age contra o agente (dupla garantia).

## Exercícios

**1.** Os elementos sempre vinculados do ato administrativo são:

A) motivo e objeto

B) competência, finalidade e forma

C) apenas o motivo

D) apenas o objeto

E) nenhum elemento é vinculado

**2.** Sobre a revogação do ato administrativo, é correto afirmar que:

A) é feita por ilegalidade e tem efeitos retroativos

B) é feita por conveniência e oportunidade, com efeitos para o futuro

C) só pode ser feita pelo Judiciário

D) serve para corrigir ato ilegal

E) não se aplica a atos discricionários

**3.** O agente que atua além dos limites de sua competência comete:

A) desvio de finalidade

B) excesso de poder

C) ato vinculado

D) poder regulamentar

E) prevaricação em todos os casos

**4.** Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros é, em regra:

A) subjetiva, dependente de culpa

B) objetiva, independente de culpa, com direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa

C) inexistente

D) sempre solidária com o agente

E) dependente de decisão do TCU

# Gabarito comentado - Direito Administrativo

**1 - B.** Competência, finalidade e forma não admitem discricionariedade.

**A:** Motivo e objeto podem ser discricionários.

**B (certa):** Correta.

**C:** O motivo pode ser discricionário.

**D:** O objeto pode ser discricionário.

**E:** Há elementos sempre vinculados.

**2 - B.** Revogação: mérito, efeitos ex nunc, pela própria Administração.

**A:** Isso descreve a anulação.

**B (certa):** Correta.

**C:** A revogação é da Administração.

**D:** Ato ilegal é anulado.

**E:** Aplica-se a atos discricionários, que têm mérito.

**3 - B.** Excesso de poder: o agente age fora da competência.

**A:** Desvio de finalidade é agir com fim diverso do legal.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é a figura descrita.

**D:** Não é a figura descrita.

**E:** Prevaricação é crime específico.

**4 - B.** Responsabilidade objetiva e regresso em caso de dolo ou culpa.

**A:** Para ação, a regra é objetiva.

**B (certa):** Correta.

**C:** Existe responsabilidade do Estado.

**D:** A relação com o agente se resolve pelo regresso.

**E:** Não depende do TCU.